# 공 정 거 래 위 원 회

## 제 1 소 회 의

## 의 결 제 2024 - 021호 2024. 1. 17.

사 건 번 호 2022국카1852

사 건 명 주한미군 극동공병단 발주 시설유지보수공사 입찰 관련 7개 건설사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 서광종합개발 주식회사
서울 종로구 경희궁길 28
대표이사 이○○

2. 성보건설산업 주식회사
서울 송파구 법원로 114
대표이사 피○○, 피□□
대리인 법무법인 태평양
담당변호사 범 현, 박철규, 서경원, 김진훈, 방 민, 강민지

3. 신우건설산업 주식회사
서울 영등포구 국제금융로 78
대표이사 이□□

4. 주식회사 유일엔지니어링
서울 서초구 남부순환로347길 35
대표이사 송○○
대리인 법무법인 화우

담당변호사 전상오, 안창모, 유하연

5. 율림건설 주식회사

서울 광진구 천호대로 676

대표이사 윤○○

대리인 법무법인 율촌

담당변호사 정유철, 최유미, 신동민

6. 주식회사 한국종합기술

경기 하남시 덕풍동로 111-21

대표이사 김○○

대리인 법무법인 태평양

담당변호사 범 현, 박철규, 서경원, 김진훈, 방 민, 강민지

심 의 종 결 일 2024. 1. 12.

## 주 문

1. 피심인 주식회사 서광종합개발 주식회사, 성보건설산업 주식회사, 신우건설산업 주식회사, 주식회사 유일엔지니어링, 율림건설 주식회사 및 주식회사 한국종합기술은 주한미군 극동공병단이 발주하는 시설유지보수공사 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 서광종합개발 주식회사 : 161,000,000원

2) 성보건설산업 주식회사 : 154,000,000원

3) 신우건설산업 주식회사 : 154,000,000원

4) 주식회사 유일엔지니어링 : 160,000,000원

5) 율림건설 주식회사 : 140,000,000원

6) 주식회사 한국종합기술 : 160,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

## 이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사 서광종합개발 주식회사, 성보건설산업 주식회사, 신우건설산업 주식회사, 주식회사 유일엔지니어링, 율림건설 주식회사 및 주식회사 한국종합기술[1]은 건설업을 영위하는 자들로서 각각 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[2] 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

1) 이 사건 공동행위에는 7개 사업자가 참여하였으나, 이들 중 주식회사 우석건설은 부도로 인해 2022년 12월 폐업함에 따라 '공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙' 제55조 제1항 및 제61조 제1항에 따라 '종결처리' 하였다. 이하 회사명을 기재함에 있어 주식회사를 생략하고, 이들을 함께 지칭할 때는 '피심인들' 또는 '피심인 ○개사'로 기재한다. 또한 피심인들을 각각 '서광', '성보', '신우', '유일', '율림', '한종', '우석'으로 약칭하여 기술한다.

2) 이하 '법'이라 한다.

<표 1> 피심인들 일반현황

(단위: 백만 원)

| 피심인 | 연도 | 자산총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 설립입 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서광종합개발㈜ | 2020 | 40,570 | 53,847 | △5,466 | △6,502 | 1974. 4.27. |
| | 2021 | 47,451 | 57,077 | 3,006 | 2,347 | |
| | 2022 | 55,257 | 63,773 | 2,200 | 1,198 | |
| 성보건설산업㈜ | 2020 | 47,448 | 84,016 | 4,267 | 1,924 | 1967. 7. 7. |
| | 2021 | 39,237 | 82,331 | 901 | 947 | |
| | 2022 | 64,206 | 123,262 | 2,768 | 1,330 | |
| 신우건설산업㈜ | 2020 | 15,464 | 6,539 | △945 | 87 | 1961. 1.20. |
| | 2021 | 18,745 | 12,480 | 181 | 388 | |
| | 2022 | 18,131 | 25,583 | 2,937 | 1,874 | |
| ㈜유일엔지니어링 | 2020 | 11,089 | 23,446 | 225 | △805 | 1988. 2.24. |
| | 2021 | 10,386 | 25,105 | 922 | 759 | |
| | 2022 | 10,630 | 22,454 | 193 | 212 | |
| 율림건설㈜ | 2020 | 41,919 | 42,019 | 2,630 | 2,849 | 1979.11. 5. |
| | 2021 | 39,808 | 26,934 | △2,269 | △904 | |
| | 2022 | 49,340 | 30,028 | 3,767 | 3,662 | |
| ㈜한국종합기술 | 2020 | 332,119 | 288,230 | 4,590 | 6,471 | 1963. 3. 9. |
| | 2021 | 339,419 | 268,252 | 7,156 | 11,038 | |
| | 2022 | 332,695 | 283,703 | 5,426 | 3,799 | |

* 자료출처: 피심인 제출자료

## 나. 시장구조 및 실태

### 1) 주한미군 시설 건축 및 유지보수 공사 개요

3 주한미군은 대한민국과 미합중국간의 상호방위조약에 따라 대한민국 영토 내에 주둔하고 있으며, 주한미군은 부대 운영 및 유지를 위하여 필요한 각종 시설의 건축 및 유지보수에 관한 공사를 주로 입찰을 통하여 발주하고 있다.

4 주한미군이 사용하는 시설의 건축 및 유지보수에 관한 공사는 발주처에 따라 ①주한미군 극동공병단(Far East District, 이하 FED라 한다) 발주 공사, ②주한미군 계약사령부(Construction Command Korea) 발주 공사, ③대한민국 국방부가 발주하여 건축 후 미군에 현물로 인도하는 인카인드(In-Kind) 공사로 구분된다.

2) FED 발주 시설유지보수공사 개요

가) 계약유형 및 방법

5 FED 발주 공사는 계약 유형에 따라 다시 ①싱글 컨트랙트(Single Contract) 공사, ②IDIQ(Indefinite Delivery Infinite Quantity) 공사, ③JOC(Job Order Contract) 공사로 구분되는데, 싱글 컨트랙트는 신축 또는 대규모 보수공사에, IDIQ 공사는 일반적인 유지보수 공사에, JOC 공사는 페인트 도색 등 소규모 유지보수 공사에 주로 이용된다.

6 FED는 재무제표, 공사 수행이력, 업계 평판 등을 종합적으로 고려하여 FED 공사들을 수행할 수 있는 국내업체들의 명단을 작성하고 관리하는데, 2021년 5월 기준 34개 업체가 명단에 들어있었다.

7 싱글 컨트랙트 및 JOC 공사는 명단에 있는 업체 모두에게 입찰기회를 부여하는 반면, IDIQ 공사는 명단에 있는 업체들 중에서도 재차 선별 과정을 거친 업체들만이 입찰에 참여할 수 있었다.[3)]

8 IDIQ 공사가 추가로 선별 과정을 거치는 이유는 신속히 진행해야 하는 유지보수 공사의 특성상 참여 가능한 업체의 풀(pool)을 좁혀둔 뒤 수요가 발생할 때마다 신속히 발주하기 위한 것으로 보인다.

---

3) 다만, 2020년부터 FED는 시설유지보수 공사에서도 IDIQ 방식이 아닌 JOC 방식으로 업체 선발 방식을 변경하였는데, 보다 많은 업체들에게 입찰 참가기회를 제공하기 위한 것으로 보인다.

나) IDIQ 공사의 특징 및 입찰절차

9 IDIQ(Indefinite Delivery Infinite Quantity; 무기한 인도 무한 수량) 공사는 배정된 예산 내에서 필요에 따라 수시로 발주하여 계약하는 방식의 공사이다.

10 IDIQ 공사의 경우 긴급한 유지보수 수요가 발생할 때마다 발주되므로, 발주처 입장에서도 공사 발주시기, 내용, 규모 등을 사전에 알 수 없으며, 미리 정해진 총액을 공지하여 해당 예산 범위 내에서 진행되고, 예산 총액이 모두 소진되는 경우 남아 있는 기한과 관계없이 발주가 종료되는 특성이 있다.

11 FED는 2016. 6월 경 명단에 있는 업체 중 기존 FED 공사 수행 이력 등을 토대로 선별한 17개 업체에게 IDIQ 공사를 위한 사전자격심사(Pre-Qualification)에 지원하라는 공고를 보냈고, 17개 업체 중 16개 업체가 지원하였다.

12 FED는 지원한 업체들의 재무, 공사 이력, 샘플 프로젝트에 대한 제안서 등을 고려하여 피심인 7개사 중 서광을 제외한 6개사를 최초로 선정했는데, 이후 탈락한 서광의 이의제기가 받아들여져 서광을 비롯한 피심인 7개사가 IDIQ 공사 수행업체로 최종 선발되었으며, 해당 공사의 전체 예산은 3,900만 달러(한화 약 410~420억 원) 규모였다.

13 위와 같이 사전자격심사를 통해 입찰참가업체가 선정된 상황에서, 주한미군 부대 중 유지보수 공사 수요가 발생하여 해당 부대에서 FED에게 공사를 요청하면, FED는 입찰참가업체들에게 공사를 발주하게 된다.

14 구체적인 발주 방법은 FED가 각 입찰참가업체 담당자들에게 이메일을 보내 SAFE(미군발주 사이트) 링크와 접속을 위한 비밀번호를 전달한다.

15 이후, 각 입찰참가업체 담당자들은 해당 사이트에서 입찰서를 비롯한 발주 관련 서류를 내려받아 견적을 낸 뒤 제안서(PROPOSAL)와 가격내역서(COST

BREAKDOWN)를 작성, 입찰일에 맞추어 SAFE 사이트에 등록하는 방법으로 입찰에 참여한다.

16 FED는 해당 서류들을 검토하여 대부분 최저가로 입찰한 업체를 낙찰 업체로 선정하게 되나, 특정 공사의 경우 공사 실적을 요구하여 최저가 입찰업체 대신 차순위 최저가 입찰업체가 낙찰되기도 한다.[4)]

3) 이 사건 관련 IDIQ 공사 입찰현황

17 위에서 살펴본 것과 같이, 이 사건 FED 발주 시설유지보공사 입찰(이하 '이 사건 입찰'이라 한다.)은 주한미군 부대 중 유지보수 수요가 발생한 경우, 이 공사를 수행할 시설유지보수업체를 선정하기 위하여 실시되었다.

18 이 사건 입찰의 내역, 세부 일정 및 입찰 결과는 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 2016~2019년 FED 발주 시설유지보수공사 입찰 세부일정 및 결과

(단위: 원, 부가세 제외)

| 연번 | 입찰명(영문) | 입찰 공고일 | 발주번호 | 입찰일 | 업체 | 투찰금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오산 비행장내 공조시설 보수공사 (Repair HVAC System in War Gaming Center, 8-946, Osan AB) | 2016.8.19. | POFIDC-16-R-F002 | 2016.9.20. | **신우** | **4,338,465,706** |
| | | | | | 율림 | 5,083,098,473 |
| | | | | | 서광 | 4,553,700,000 |
| | | | | | 유일 | 4,590,700,000 |
| | | | | | 한종 | 4,750,000,000 |
| | | | | | 성보 | 4,651,068,879 |
| | | | | | 우석 | 4,807,172,043 |
| 2 | 수원 비행장내 화재진압설비 보수공사 (Repair Fire Suppression System, B-2507, Suwon AB) | 2016.8.23. | POFIDC-16-R-F004 | 2016.9.7. | **신우** | **409,987,611** (입찰 후 계약 미체결) |
| | | | | | 율림 | 504,695,206 |
| | | | | | 서광 | 미응찰 |
| | | | | | 유일 | 467,800,000 |
| | | | | | 한종 | 496,000,000 |
| | | | | | 성보 | 456,306,900 |
| | | | | | 우석 | 475,989,879 |

4) 실제로 이 사건 입찰내역 중 6번 공사의 경우, 최저가 입찰업체인 율림 대신 차순위 최저가 입찰업체인 우석이 낙찰되었다.

| 연번 | 입찰명(영문) | 입찰 공고일 | 발주번호 | 입찰일 | 업체 | 투찰금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 군산 비행장내 펌프시설 교체공사 (Replace Lift Station, Kunsan AB) | 2016.8.30. | POFIDC-16-R-F003 | 2016.9.19. | **유일** | **1,100,674,000** (입찰 후 계약 미체결) |
| | | | | | 율림 | 미응찰 |
| | | | | | 서광 | 1,375,700,000 |
| | | | | | 신우 | 1,182,232,530 |
| | | | | | 한종 | 1,141,000,000 |
| | | | | | 성보 | 1,121,508,848 |
| | | | | | 우석 | 1,139,450,010 |
| 4 | 오산 비행장내 화재방지 및 전기공급 시설 보수공사 (Repair Fire Protection and Electrical Power System B843, Osan AB) | 2016.9.1. | POFIDC-16-R-F005 | 2016.9.26. | **한종** | **3,197,000,000** |
| | | | | | 율림 | 미응찰 |
| | | | | | 서광 | 3,374,250,000 |
| | | | | | 유일 | 3,223,000,000 |
| | | | | | 신우 | 미응찰 |
| | | | | | 성보 | 3,305,229,380 |
| | | | | | 우석 | 3,474,935,488 |
| 5 | 군산 비행장내 화재방지시설 보수공사 (Repair Fire Protection System Egress Hangar #2241, Kunsan AB) | 2016.12.7. | POFIDC-17-R-F001 | 2016.12.26. | **성보** | **3,259,847,954** |
| | | | | | 율림 | 3,860,064,110 |
| | | | | | 서광 | 3,412,000,000 |
| | | | | | 유일 | 3,352,000,000 |
| | | | | | 한종 | 3,407,000,000 |
| | | | | | 신우 | 미응찰 |
| | | | | | 우석 | 3,401,944,089 |
| 6 | 오산 비행장내 과학실/교실 보수공사 (Repair Science LAB/CLASSROOM, B472 Osan AB) | 2017.3.22. | POFIDC-17-R-F002 | 2017.4.7. | **우석** | **777,083,164** |
| | | | | | 율림 | 773,999,384 |
| | | | | | 서광 | 920,000,000 |
| | | | | | 유일 | 788,300,000 |
| | | | | | 한종 | 907,000,000 |
| | | | | | 성보 | 897,000,000 |
| | | | | | 신우 | 893,998,840 |
| 7 | 김해 비행장내 난방시설 보수공사 (Repair Heating System B-1013, Kimhae AB) | 2017.7.17. | POFIDC-17-R-F003 | 2017.8.11. | **서광** | **1,182,970,463** |
| | | | | | 율림 | 1,361,237,965 |
| | | | | | 신우 | 1,326,252,371 |
| | | | | | 유일 | 1,280,600,000 |
| | | | | | 한종 | 1,318,000,000 |
| | | | | | 성보 | 1,242,282,549 |
| | | | | | 우석 | 1,312,921,245 |

| 연번 | 입찰명(영문) | 입찰 공고일 | 발주번호 | 입찰일 | 업체 | 투찰금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 험프리 미군기지 비행기 보관소 소화시설 교체공사 (Replace AFFF System in Aircraft Hanger, USAG HUMPHREYS) | 2017.7.19. | POFIDC-17-R-F006 | 2017.8.21. | **우석** | **3,149,624,210** |
| | | | | | 율림 | 3,198,756,052 |
| | | | | | 서광 | 3,395,837,104 |
| | | | | | 유일 | 3,390,000,000 |
| | | | | | 한종 | 3,351,000,000 |
| | | | | | 성보 | 3,452,000,000 |
| | | | | | 신우 | 3,209,881,680 |
| 9 | 수원 비행장내 노후 시설 공조시설 보수공사 (Repair HVAC AGE Facility, B-2506, Suwon AB) | 2017.7.24. | POFIDC-17-R-F005 | 2017.9.13. | **한종** | **1,560,000,000** |
| | | | | | 율림 | 1,788,045,039 |
| | | | | | 서광 | 1,750,000,000 |
| | | | | | 유일 | 1,640,000,000 |
| | | | | | 신우 | 1,789,877,000 |
| | | | | | 성보 | 1,743,000,000 |
| | | | | | 우석 | 1,760,313,845 |
| 10 | 대구 비행장내 통신사무소 보수공사 (Repair Communication Facility, Bldg #505, Daegu AB) | 2017.7.31. | POFIDC-17-R-F009 | 2017.8.18. | **유일** | **1,172,000,000** |
| | | | | | 율림 | 1,371,971,802 |
| | | | | | 서광 | 1,294,953,786 |
| | | | | | 신우 | 1,222,953,670 |
| | | | | | 한종 | 1,256,500,000 |
| | | | | | 성보 | 1,221,000,000 |
| | | | | | 우석 | 1,330,960,613 |
| 11 | 광주 비행장내 공조시설 보수공사 (Repair HVAC System, GYM B-150, Kwangju AB) | 2017.7.31. | POFIDC-17-R-F007 | 2017.8.30. | **서광** | **3,071,129,531** |
| | | | | | 율림 | 3,514,315,373 |
| | | | | | 신우 | 3,490,366,490 |
| | | | | | 유일 | 3,354,000,000 |
| | | | | | 한종 | 3,392,000,000 |
| | | | | | 성보 | 3,362,000,000 |
| | | | | | 우석 | 3,856,371,639 |
| 12 | 광주 비행장내 노후건물 보수공사 (Repair AGE Facility, Bldg #2123, Kwangju AB) | 2017.8.1. | POFIDC-17-R-F008 | 2017.8.29. | **우석** | **1,010,979,749** |
| | | | | | 율림 | 1,086,001,920 |
| | | | | | 서광 | 1,101,520,885 |
| | | | | | 유일 | 1,022,000,000 |
| | | | | | 한종 | 1,101,000,000 |
| | | | | | 성보 | 1,102,000,000 |
| | | | | | 신우 | 미응찰 |

| 연번 | 입찰명(영문) | 입찰 공고일 | 발주번호 | 입찰일 | 업체 | 투찰금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 광주 비행장내 소방소 보수공사 (Repair Fire Station B-2122, Kwangju AB) | 2017.8.4. | POFIDC-17-R-F004 | 2017.8.25. | **율림** | **3,167,124,601** |
| | | | | | 신우 | 3,239,969,400 |
| | | | | | 서광 | 3,461,739,112 |
| | | | | | 유일 | 3,405,000,000 |
| | | | | | 한종 | 3,430,000,000 |
| | | | | | 성보 | 3,412,000,000 |
| | | | | | 우석 | 3,220,122,248 |
| 14 | 군산 비행장내 급수시설 보수공사 (Repair Water Treatment Plant, Kunsan AB) | 2017.8.10. | POFIDC-17-R-F010 | 2017.9.6. | **성보** | **1,672,000,000** (입찰 후 계약 미체결) |
| | | | | | 율림 | 2,079,503,151 |
| | | | | | 서광 | 1,872,408,362 |
| | | | | | 유일 | 1,792,000,000 |
| | | | | | 한종 | 1,900,000,000 |
| | | | | | 신우 | 미응찰 |
| | | | | | 우석 | 미응찰 |
| 15 | 군산 비행장내 펌프장 교체공사 (Replace Lift Station, Kunsan AB) | 2017.11.2. | POFIDC-18-R-F001 | 2017.11.30. | **성보** | **1,298,900,000** |
| | | | | | 율림 | 1,352,979,715 |
| | | | | | 서광 | 1,341,296,517 |
| | | | | | 유일 | 미응찰 |
| | | | | | 한종 | 1,388,000,000 |
| | | | | | 신우 | 1,379,869,654 |
| | | | | | 우석 | 1,864,734,875 |
| 16 | 오산 비행장내 태양열 온열기 설치공사 (Install Solar Air Heaters, Multi Facilities, Osan AB) | 2018.1.29. | POFIDC-18-R-F002 | 2018.2.26. | **신우** | **1,385,833,768** |
| | | | | | 율림 | 1,512,200,366 |
| | | | | | 서광 | 1,529,290,465 |
| | | | | | 유일 | 1,500,900,000 |
| | | | | | 한종 | 1,562,900,000 |
| | | | | | 성보 | 1,463,000,000 |
| | | | | | 우석 | 1,413,850,692 |
| 17 | 오산 비행장내 비행중대 관제건물 리모델링 공사 (Renovate Squadron Operations Building 1182, Osan AB) | 2018.2.9. | POFIDC-18-R-F003 | 2018.3.14. | **우석** | **5,196,341,834** |
| | | | | | 율림 | 5,250,313,426 |
| | | | | | 서광 | 5,583,072,353 |
| | | | | | 유일 | 5,502,000,000 |
| | | | | | 한종 | 6,300,000,000 |
| | | | | | 성보 | 6,240,000,000 |
| | | | | | 신우 | 5,396,980,000 |
| 18 | 군산 비행장내 화재방지시설 보수공사 (Repair Fire Protection System B2240, Kunsan AB) | 2018.8.14. | POFIDC-18-R-F006 | 2018.8.20. | **서광** | **2,181,049,510** |
| | | | | | 율림 | 2,261,198,702 |
| | | | | | 신우 | 2,241,061,544 |
| | | | | | 유일 | 2,407,800,000 |
| | | | | | 한종 | 2,400,000,000 |
| | | | | | 성보 | 2,490,000,000 |
| | | | | | 우석 | 2,306,875,582 |

| 연번 | 입찰명(영문) | 입찰 공고일 | 발주번호 | 입찰일 | 업체 | 투찰금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 험프리 미군기지 건물 보수공사 (Repair Unsound Building Structure, S-726 USAG HUMPHREYS) | 2018.7.25. | POFIDC-18-R-F009 | 2018.9.20. | **율림** | **1,158,957,152** |
| | | | | | 신우 | 1,173,566,525 |
| | | | | | 서광 | 1,222,373,020 |
| | | | | | 유일 | 미응찰 |
| | | | | | 한종 | 1,230,000,000 |
| | | | | | 성보 | 1,211,000,000 |
| | | | | | 우석 | 1,196,582,043 |
| 20 | 험프리 미군기지 전기실 환기시스템 설치공사 (Install An Auxiliary Ventilation System in the Electrical Room at Bldg 5101, 5102, and 5103, USAG HUMPHREYS) | 2018.7.30. | POFIDC-18-R-F010 | 2018.8.16. | **한종** | **694,900,000** |
| | | | | | 율림 | 735,230,912 |
| | | | | | 서광 | 804,101,375 |
| | | | | | 유일 | 716,145,062 |
| | | | | | 신우 | 758,984,000 |
| | | | | | 성보 | 780,000,000 |
| | | | | | 우석 | 740,431,134 |
| 21 | 캠프조지 학교건물 보수공사 (Repair/Upgrade School Facilities Building No. 3000 and 3019, Camp George) ? | 2018.8.16. | POFIDC-18-R-F005 | 2018.9.12. | **유일** | **1,338,732,000** |
| | | | | | 율림 | 1,425,088,740 |
| | | | | | 서광 | 1,441,912,834 |
| | | | | | 신우 | 1,459,800,000 |
| | | | | | 한종 | 미응찰 |
| | | | | | 성보 | 1,381,000,000 |
| | | | | | 우석 | 1,445,310,386 |
| 22 | 험프리 미군기지 배수로 건설공사 (Construct Crossing Site Over Drainage Canal, USAG HUMPHRYES) | 2018.8.31. | POFIDC-18-R-F011 | 2018.9.17. | **서광** | **742,209,781** |
| | | | | | 율림 | 827,034,320 |
| | | | | | 신우 | 849,893,031 |
| | | | | | 유일 | 미응찰 |
| | | | | | 한종 | 835,100,000 |
| | | | | | 성보 | 833,000,000 |
| | | | | | 우석 | 840,330,493 |
| 23 | 진해 해군기지내 방수 및 방습시설 교체공사 (Humidity Problems, Bldg 606 & 711, Chinhae NB) | 2019.1.15. | POFIDC-19-R-F013 | 2019.2.19. | **한종** | **932,000,000** |
| | | | | | 율림 | 1,108,268,478 |
| | | | | | 서광 | 1,084,366,848 |
| | | | | | 유일 | 959,680,000 |
| | | | | | 신우 | 미응찰 |
| | | | | | 성보 | 1,084,366,848 |
| | | | | | 우석 | 1,040,165,415 |

※ ▭은 낙찰자

* 출처: 소갑 제1-1호증~제1-6호증

## 2. 사실의 인정 및 위법성 판단

### 가. 인정사실 및 근거

#### 1) 인정사실

##### 가) 합의 개요

19 이 사건 피심인들은 7개사는 FED가 2016년 9월부터 2019년 2월 사이에 발주한 총 23건의 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰순번을 합의하였고, 실제 입찰이 발주될 때마다 정해진 순번대로 낙찰받기 위해 투찰가격을 합의하여 이를 실행하였다.

20 이러한 사실은 아래 <표 3> 내지 <표 9>에서 보는 바와 같이, 피심인 7개사의 검찰 피의자 신문조서를 통해 확인된다.

<표 3> 율림 김ㅁㅁ 전무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 피의자에 대한 피의사실 중 『2016. 8. 경부터 2019. 2.경까지 FED 미공군이 발주한 유지보수 공사(IDIQ)에 입찰하는 과정에서 타 입찰업체와 순번과 입찰금액을 담합하여 부정한 가격으로 입찰하였다.』 는 부분을 알고 있나요?<br>답) 예, 알고 있습니다.<br>문) 입찰담합 피의사실에 대한 피의자의 입장은 무엇인가요?<br>답) 피의사실을 인정합니다. |

* 출처: 소갑 제2-24호증

<표 4> 신우 김△△ 상무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 피의자에 대한 피의사실은 『2016. 8. 경부터 2019. 2.경까지 FED 미공군 IDIQ공사에 입찰하는 과정에서 7개업체(율림, 우석, 신우, 서광, 한종, 유일, 성보)가 순번과 입찰금액을 담합하여 부정한 가격으로 입찰하였다.』 는 것인데 알고 있나요?<br>답) 네, 알고 있습니다.<br>문) 피의사실에 대한 피의자의 입장은 무엇인가요?<br>답) 모두 인정하고 있습니다. |

* 출처: 소갑 제2-27호증

<표 5> 우석 유○○ 상무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 피의자에 대한 피의사실은 『2016. 8. 경부터 2019. 2.경까지 미공군이 발주한 유지보수 공사(IDIQ, 이하 '본건 공사')에 입찰하는 과정에서 타 입찰업체와 순번과 입찰금액을 담합하여 부정한 가격으로 입찰하였다.』 는 것인데 알고 있나요?<br>답) 예, 알고 있습니다.<br>문) 피의사실에 대한 피의자의 입장은 무엇인가요?<br>답) 모두 인정하고 있습니다. |

* 출처: 소갑 제2-21호증

<표 6> 한종 박○○ 상무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 현재 이 사건 피의사실의 요지는 『2016. 8. 경부터 2019. 2.경까지 미공군이 발주한 유지보수 공사(FED 미공군 IDIQ 공사, 이하 '본건 공사'라 함)에 입찰하는 과정에서 7개 업체(율림, 우석, 신우, 서광, 한종, 유일, 성보)가 순번과 입찰금액을 담합하여 부정한 가격으로 입찰하였다.』 는 것인데 알고 있나요?<br>답) 네, 알고 있습니다.<br>문) 피의자는 담합 사실 모두 인정하는가요?<br>답) 네, 담합 사실 모두 인정합니다. |

* 출처: 소갑 제2-28호증

<표 7> 성보 정○○ 이사 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 피의자에 대한 피의사실은 『2016. 8. 경부터 2019. 2.경까지 FED가 발주한 유지보수 공사에 입찰하는 과정에서 타 입찰업체와 순번과 입찰금액을 담합하여 부정한 가격으로 입찰하였다.』 는 것인데 알고 있나요?<br>답) 예, 알고 있습니다.<br>문) 입찰담합 피의사실에 대한 피의자의 입장은 무엇인가요?<br>답) 피의사실을 인정합니다. |

* 출처: 소갑 제2-31호증

<표 8> 유일 신○○ 부사장 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 피의자에 대한 피의사실은 『2016. 8. 경부터 2019. 2.경까지 미공군이 발주한 유지보수 공사(IDIQ, 이하 '본건 공사')에 입찰하는 과정에서 타 입찰업체와 순번과 입찰금액을 담합하여 부정한 가격으로 입찰하였다.』 는 것인데 알고 있나요?<br>답) 예, 알고 있습니다.<br>문) 피의사실에 대한 피의자의 입장은 무엇인가요?<br>답) 모두 인정하고 있습니다. |

* 출처: 소갑 제2-32호증

<표 9> 서광 이△△ 전무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 피의자에 대한 피의사실은 『2016. 8. 경부터 2019. 2.경까지 미공군이 발주한 유지보수 공사(IDIQ, 이하 'FED 미공군 IDIQ 공사')에 입찰하는 과정에서 7개 업체(율림, 우석, 신우, 서광, 한종, 유일, 성보)가 순번과 입찰금액을 담합하여 부정한 가격으로 입찰하였다.』 는 것인데 알고 있지요?<br>답) 네, 알고 있습니다.<br>문) 피의자는 피의사실에 관하여 인정하는 것이지요?<br>답) 네, 맞습니다. |

* 출처: 소갑 제2-37호증

21 한편, 피심인 별로 이 사건 공동행위의 합의에 가담한 임직원은 아래 <표 10>과 같다.

<표 10> 이 사건 공동행위 피심인별 관련 임직원 현황

| 연번 | 피심인 | 성명 | 직급 | 담당업무 | 담당 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서광 | 이△△ | 전무 | FED 발주공사 입찰업무 총괄 | 2015. 9. ~ 2017.11. |
| 2 | 성보 | 정○○ | 이사 | FED 발주공사 입찰업무 총괄 | 2015년 ~ 신고일 현재 |
| 3 | 신우 | 김△△ | 상무 | FED 발주공사 입찰업무 총괄 | 2012. 8. ~ 2020.10. |
| 4 | 우석 | 유○○ | 상무 | FED 발주공사 입찰업무 총괄 | 2015. 4. ~ 2020. 8. |
| 5 | 유일 | 신○○ | 부사장 | FED 발주공사 입찰업무 총괄 | 2016년 ~ 신고일 현재 |
| 6 | 율림 | 김□□ | 전무 | FED 발주공사 입찰업무 총괄 | 2010년 ~ 신고일 현재 |
| 7 | 한종 | 박○○ | 상무 | FED 발주공사 입찰업무 총괄 | 2001년 ~ 신고일 현재 |

나) 합의 배경

22 피심인들은 이 사건 입찰에서 이윤을 극대화하고 사전계획서 및 예산내역서 작성에 드는 노력을 줄이기 위해 이 사건 합의에 참여하였다.

23 이러한 사실은 아래 <표 11>과 같이, 우석 유○○의 검찰 피의자 신문조서를 통해 확인할 수 있다.

<표 11> 우석 유○○ 상무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 이런 식으로 담합하여 입찰하는 이유는 무엇인가요?<br>답) 각 업체들이 과도한 경쟁을 하는 것 보다는 '서로가 손해를 보지는 말자, 이익을 보자' 그런 생각에서 한 것입니다. 그냥 경쟁으로 가면 소위 말해서 덤핑하는 업체들이 생기고 그렇게 되면 손해를 보면서 공사를 하는 경우가 생길 수도 있기 때문입니다.<br>문) 결국 담합을 통해 입찰업체들은 경쟁을 피할 수 있고, 충분한 수익금을 포함한 금액으로 공사를 낙찰받을 수 있는 것이 아닌가요?<br>답) 맞습니다.<br>문) 게다가 낙찰순번이 정해져 있으면, 낙찰순번이 아닌 업체들은 입찰서류 작성에 큰 공을 들일 필요가 없게 되어 그 또한 이익이 아닌가요?<br>답) 맞습니다. |

* 출처: 소갑 제2-21호증

24 또한, 피심인들의 합의는 입찰에 참여할 수 있는 업체가 소수로 한정되어 있다는 배경 아래 더욱 잘 유지·실행 될 수 있었다.

25 구체적으로, 이 사건 입찰에 참여하고자 하는 업체는 사전에 FED가 선정한 업체 풀에 포함된 업체 중에서도 IDIQ 공사를 위한 사전자격심사를 통해 적격업체로 선정되어야 이후 발주되는 각종 입찰에 참여할 수 있었다.

26 실제, 2016. 7. 경 피심인 중 서광을 제외한 6개 업체(율림, 성보, 신우, 우석, 한종, 유일)가 FED의 사전자격심사를 통해 이 사건 입찰참가업체로 선정되었고, 이후 서광이 사전자격심사 결과에 대한 이의를 제기하여 2016. 8. 경 추가로 입찰참가업체로 선정됨에 따라, 피심인 7개사 만이 입찰참가자격을 부여받게 되었다.

27 이러한 사실은 아래 <표 12> 및 <표 13>와 같이, 우석 유○○ 및 유일 신○○의 검찰 피의자 신문조서를 통해 확인할 수 있다.

<표 12> 우석 유○○ 상무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 본 건 공사에는 우석 외에 몇 곳의 업체가 입찰하였나요?<br>답) 입찰자격을 부여받은 업체가 최초에는 우석, 율림, 신우, 성보, 한종, 유일 6곳이었는데, 나중에 서광이 추가로 들어왔습니다.<br>문) 본 건 공사에는 지금 말한 7개 업체만 입찰할 수 있는 것인가요?<br>답) 그렇습니다. |

* 출처: 소갑 제2-21호증

<표 13> 유일 신○○ 부사장 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 본 건 공사에는 해당 7개 업체만 입찰할 수 있는 것이지요?<br>답) 예, 정확하게 몇 개인지는 모르지만 여러 개의 업체가 사전입찰을 봐서 그중에 선발된 업체가 7곳으로 알고 있고, 그 업체들만 입찰할 수 있습니다. |

* 출처: 소갑 제2-32호증

다) 구체적 합의내용

(1) 2016년 9월경 파크 루안(Park Ruan)에서의 1차 회합[5)]

28 앞에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 입찰은 사전에 선정된 업체만 참여할 수 있었고, 최초 선정 당시 서광을 제외한 성보, 신우, 우석, 유일, 율림, 한종 6개사가 입찰참여업체로 선정되었다.

29 위 6개 피심인들의 입찰 담당 임직원인 율림 김ㅁㅁ, 우석 유○○, 신우 김△△, 한종 박○○, 유일 신○○, 성보 정○○은 2016년 8월 경 서울시 강남구 역삼동 소재 중식당 파크 루안(Park Ruan)에서 회합하였고, 제비뽑기 방식을 통해 다음 <표 14>와 같이 2라운드, 총 12회 공사의 낙찰 순번을 정했다.

5) 우석 유○○ 상무는 율림 김ㅁㅁ, 우석 유○○, 신우 김△△, 한종 박○○, 유일 오○○, 성보 정○○이 2016. 7월 경 서울시 강남구 역삼동에 소재한 성보 사무실에서 회합하였고, 그 때 6개 업체들이 서로 돌아가면서 유지보수공사를 낙찰받기로 공감대를 형성하였다고 진술하였으나, 2016. 7월 경 성보 사무실에서의 회합에 대해서는 우석 유○○을 제외하고는 피심인들이 해당 모임이 정확히 기억나지 않는다고 진술하고 있어 행위사실에서 제외하였다.

<표 14> 서광 참석 이전 6개 피심인들의 1, 2라운드 낙찰 순번

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1라운드 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 |
| | 우석 | 신우 | 유일 | 한종 | 성보 | 율림 |
| 2라운드 | 7번 | 8번 | 9번 | 10번 | 11번 | 12번 |
| | 신우 | 한종 | 유일 | 성보 | 우석 | 율림 |

30 이러한 사실은 다음과 같은 증거자료를 통해서 확인할 수 있다.

31 첫째, 아래 <표 15> 내지 <표 18>과 같이 피심인들의 검찰 피의자 신문조서 내용을 통해 6개 피심인이 최초 낙찰순번을 정했음을 확인할 수 있다.

<표 15> 신우 김△△ 상무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 어떤 방법으로 순번을 정하였나요<br>답) 제비뽑기 방식으로 정하였습니다. 파크루안 식당에서 준 그릇에 종이 6개를 넣고 순번을 뽑는 식으로 진행하였습니다. |

* 출처: 소갑 제2-27호증

<표 16> 성보 정○○ 이사 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 담합 협의, 순번 결정을 위해 몇 차례에 걸쳐 만났는가요?<br>답) 제 기억으로는 3차례 만난 것으로 기억하는데, 첫 번째는 2016. 8. 경 서광이 들어오기 전 점심시간에 중식당에서 만나 담합을 하기로 결정을 하고, 바로 종이에 적어 제비뽑기를 통해 순번을 정했던 것으로 기억합니다. (이하 생략) |

* 출처: 소갑 제2-31호증

<표 17> 한종 박○○ 상무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 어떤 방법으로 순번을 정하였나요<br>답) 정확히 몇 번째 모임에서였는지는 기억나지 않는데, 다 같이 모인 자리에서 제비뽑기 형식으로 정하였던 것 같습니다. 처음에 2라운드 순번까지 한꺼번에 정했고, 그 모임이 끝나고 나서 나중에 누군가로부터 순번표를 정리한 자료를 받은 기억이 납니다. |

* 출처: 소갑 제2-28호증

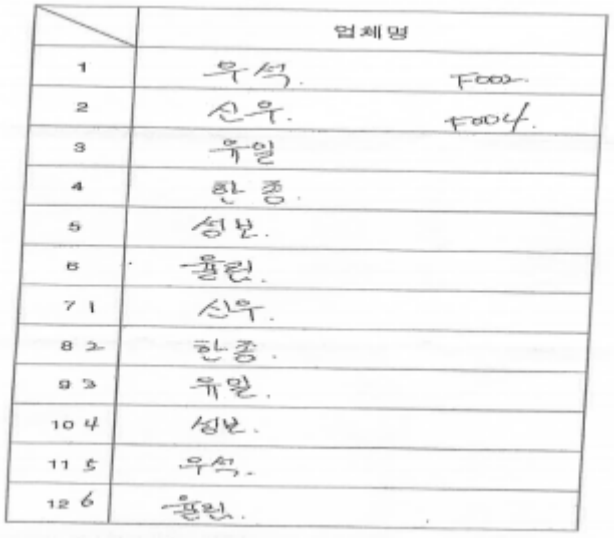
<표 18> 유일 신○○ 부사장 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) '파크루안'에서 6개 업체 담당자들과 만난 상황에 대해 진술해 보세요<br>답) 거기 계신 분들이 '요즘 입찰도 많이 안 나오는데 서로 경쟁하는 것 보다는 업체들끼리 서로 공평하게 순번을 정해서 공사를 수주하면 어떻겠느냐'는 말씀을 하시기에 저는 '이게 무슨상황이지, 사장님에게 전화를 드려봐야 하나'하는 생각을 잠시 했었지만 그건 아닌 것 같아서 사장님께 연락을 드리지는 않았고, '결정 되는 대로 따르겠다'고 하였습니다. 그랬더니 다들 그렇게 하자(순번을 정하여 낙찰을 받자)는 분위기여서 저도 동의했습니다.<br>문) 순번은 어떻게 정하였나요?<br>답) 종이에 번호를 쓰고 둥근 물건에 담아서 업체가 하나씩 돌아가면서 뽑는 방식으로 정하였습니다. |

* 출처: 소갑 제2-32호증

32 둘째, 아래 <표 19> 및 <표 20>과 같이 신우에서 발견된 순번표 파일 및 엑셀 파일을 통해 제비뽑기를 통해 결정된 서광 합류 이전의 최초 1, 2 라운드 순번을 확인 할 수 있다.

<표 19> IDIQ 업체 LIST(stage 1,2) - 2016. 8. 30. 성보 사무실



| | 업체명 |
|---|---|
| 1 | 우석. F002. |
| 2 | 신우. F004. |
| 3 | 유일 |
| 4 | 한종. |
| 5 | 성보. |
| 6 | 율린. |
| 7 1 | 신우. |
| 8 2 | 한종. |
| 9 3 | 유일. |
| 10 4 | 성보. |
| 11 5 | 우석. |
| 12 6 | 율린. |

* 출처: 소갑 제2-20호증

<표 20> AIR FORCE IDIQ 업체별 순서[6)]

| |
|---|
| |

* 출처: 소갑 제2-20호증

(2) 2016년 9월경 파크 루안(Park Ruan)에서의 2차 회합

33 2016. 8월 말 서광은 FED 측에 사전자격심과 결과에 대한 이의를 제기하여 입찰 참가자격을 얻었고, 이로서 입찰자격을 갖는 업체들이 피심인들 7개 업체로 최종 확정되었다.

<표 21> 서광 이△△ 전무 검찰 진술조서 발췌

| |
|---|
| 문) 서광이 FED 미공군 IDIQ 공사 입찰에 참가하게 된 경위는 어떤가요 |
| 답) 2016.6.경 FED 미공군 IDIQ 공사 입찰업체 6곳을 선정하겠다는 공고를 보고 서광도 지원을 하였습니다. 당시 서광이 탈락을 하였습니다. (중략) 그래서 검토를 해보니 서광이 탈락할 이유가 없다는 것을 알게 되었고, 이의제기를 하였습니다. FED 측에서도 인정을 해서 받아들이게 된 것입니다. |
| 문) FED 미공군 IDIQ 공사 입찰업체는 6곳을 선정하기로 되어 있었는데, 7개 업체가 된 이유는요 |
| 답) FED 측에서 저희의 이의신청을 받아들였는데, 1개 업체를 다시 탈락시켜야 하는 문제가 생겼고, 제가 FED 측에 있는 법무관에게 “7개 업체로 하여 주는 것이 어떻겠냐”고 부탁을 하였습니다. FED 측에서 이를 받아들여 7개 업체가 선정된 것입니다. |

* 출처: 소갑 제2-23호증

6) 2016. 9. 9.에 작성된 해당 파일을 통해, 1라운드에서는 “우석>신우>유일>한종>성보>율림”의 순번으로, 2라운드에서는 “신우>한종>유일>성보>우석>율림”의 순번으로 결정되었음을 알 수 있다.

34 서광이 입찰참가업체로 추가되자 기존 6개 업체들은 2016년 9월 초[7] 경 파크 루안에서 재차 회합을 가지고, 기존에 정한 순번에 서광을 추가하기로 하였다.

35 해당 회합에는 율림 김ㅁㅁ, 우석 유○○, 신우 김△△, 한종 박○○, 유일 신○○, 성보 정○○ 등 최초 회합과 같은 인물들이 참석하였고, 새로 추가된 업체인 서광에서는 이△△이 참석하였다.

36 해당 회합에서는 별도의 제비뽑기는 하지 않았고[8] 논의를 통해 순번을 조정하려 하였는데, 서광을 제외한 나머지 피심인들은 가장 늦게 합류한 서광에 가장 마지막 순번을 부여하려 했으나 서광 측에서 반발하여 당일 회합에서는 낙찰 순서가 정해지지 않았다.

37 다음 날 우석 유○○과 신우 김△△이 서광 이△△을 찾아와 설득하였고, 피심인들은 파크 루안에서 재차 회합하여 서광의 순서를 1라운드에서 7번으로, 2라운드에서는 성보가 서광에 순서를 양보하여 4번으로 결정하였다.

38 이러한 사실은 아래 <표 22> 및 <표 23>의 서광 이△△ 및 신우 김△△의 검찰 피의자 신문조서를 통해 확인된다.

<표 22> <u>서광 이△△ 전무 검찰 진술조서 발췌</u>

| |
|---|
| 문) 서광이 다른 6개업체와 FED 미공군 IDIQ 공사 입찰 순번과 금액을 담합하게 된 경위가 무엇인가요?<br>답) 제가 현장에 도착을 했더니 다른 업체 관련자들이 특별히 누구라고 할 것 없이 참여를 권하였습니다. 이미 순번은 다 정해져 순번에 따라서 입찰하기로 했으니까 참여를 해 달라고 권유를 하였습니다.(생략)<br>문) 진술인은 이에 바로 응하셨나요?<br>답) 위와 같이 저에게 참여를 권하면서, 누구인지 기억은 나지 않으나 정해진 순번을 |

7) 한편, 우석의 유○○ 상무는 8월이라고 진술하고 있다.

8) 한편, 우석의 유○○ 상무는 제비뽑기를 하였다고 진술하고 있다.

불러주었습니다. 그래서 제가 '무효다, 순번을 다시 정해야 한다'고 말했더니 누군가 '내일모레면 입찰인데 정해진 룰을 깨면 안 된다, 서광은 7번이다'라고 해서 불쾌해서 그 자리를 박차고 나왔습니다.

문) 진술인이 자리를 박차고 나온 이후 상황은 어떠하였나요?

답) 유○○ 상무, 김△△ 상무가 따라 나와서 말리고 그런 상황은 있었는데, 당일에는 결론을 내리지 않았습니다. 바로 다음날 유○○, 김△△이 서광으로 찾아와 저를 계속 설득을 하였고, 다시 그 다음날 같은 장소에서 7개 업체가 모이게 되었습니다.

문) 다시 중식당에서 모인 날에는 무슨 대화를 하였는가요?

답) 이미 6개 업체의 1, 2라운드 순서가 정해져 있는 상태여서, 1라운드에서는 7번으로 들어가는 것에 따르기로 하였습니다. 2라운드는 한 회사가 양보를 해주어서 4번으로 들어가기로 하였던 것으로 기억합니다.

문) 그러면 중식당에서 '제비뽑기' 등 순번을 새로 정한 사실은 없다는 것인가요?

답) 네, 맞습니다.

* 출처: 소갑 제2-23호증

<표 23> 신우 김△△ 상무 검찰 피의자 신문조서 발췌

문) 그 경위가 무엇인가요

답) 성보가 당시에 FED 미공군 IDIQ 공사에 대한 특별한 애정이 없어서, 2라운드는 그냥 좋게 마무리하려고 성보가 양보했던 것으로 기억합니다.

* 출처: 소갑 제2-27호증

39 위와 같은 과정을 통해 아래 <표 24>와 같이 7개 피심인들의 1, 2라운드 낙찰 순번이 변경되었다.

<표 24> 서광 참석 이후 7개 피심인들의 1, 2라운드 낙찰 순번 변화

| | 구분 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 7번 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1라운드 | 최초 | 우석 | 신우 | 유일 | 한종 | 성보 | 율림 | - |
| | 변동 | 우석 | 신우 | 유일 | 한종 | 성보 | 율림 | **서광** |
| | 구분 | 8번 | 9번 | 10번 | 11번 | 12번 | 13번 | 14번 |
| 2라운드 | 최초 | 신우 | 한종 | 유일 | **성보** | 우석 | 율림 | - |
| | 변동 | 신우 | 한종 | 유일 | **서광** | 우석 | 율림 | **성보** |

※ 굵은글씨(7번, 11번, 14번)는 낙찰 순번이 변동한 내역임

(3) 2017년 7월경 파크 루안(Park Ruan)에서의 3차 회합

40 피심인들은 3, 4라운드 순번을 정하기 위해 2라운드 마지막 공사가 끝날 무렵인 2017년 7월경 서울시 강남구 역삼동 소재 '파크 루안'에서 회합하였다.

41 아래 <표 25> 내지 <표 27>과 같이 당시 모임에서 서광 이△△은 기존 라운드와 달리 서광을 앞 순번에 배정해줄 것을 요청하였고, 그 결과 피심인들은 서광을 유리한 순서로 배정한 뒤 나머지 순번은 제비뽑기를 통해 결정하였다.

<표 25> 신우 김△△ 상무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 서광의 이△△ 전무는 '이번에는 서광을 좀 앞 순서로 해주어야 되지 않느냐'고 하여 3, 4 라운드에 서광이 앞순서가 되었다고 진술하였는데, 제비뽑기를 한 것이 맞나요<br>답) 서광이 그렇게 요청을 해서 서광을 앞 순서로 해주었을 수는 있습니다. 그리고 나서 나머지 업체들은 제비뽑기로 순번을 정하였던 것 같습니다. |

* 출처: 소갑 제2-27호증

<표 26> 유일 신○○ 부사장 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 피의자는 방금 진술에서 업체들끼리 14번의 공사 순번을 정하였다고 하였는데, 그렇다면 15번 이후의 순번은 어떻게 정하였나요?<br>답) 2라운드 공사가 끝나갈 무렵에 다시 7개 업체가 '파크루안'에 모여서 다시 14번의 순번을 정하였습니다.<br>문) 순번은 정하는 방식은 어떤가요?<br>답) 이전 방식과 같이 '제비뽑기' 방식이었습니다. |

* 출처: 소갑 제2-32호증

<표 27> 우석 유○○ 상무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) (생략) 두 번째 '제비뽑기'는 언제, 어디에서 있었나요?<br>답) 2라운드(14번) 공사가 끝날 무렵이었으니 2017. 7.경이었을 것으로 기억하고, 장소는 같았습니다. |

* 출처: 소갑 제2-21호증

42 이와 같은 과정을 거쳐 결정된 피심인들의 3, 4 라운드 순번은 아래 <표 28>과 같다.

<표 28> 피심인들의 3, 4라운드 낙찰 순번

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3라운드 | 15번 | 16번 | 17번 | 18번 | 19번 | 20번 | 21번 |
| | 성보 | 신우 | 우석 | 서광 | 율림 | 한종 | 유일 |
| 4라운드 | 22번 | 23번 | 24번 | 25번 | 26번 | 27번 | 28번 |
| | 서광 | 한종 | 성보 | 율림 | 유일 | 신우 | 우석 |

43 위와 같이 피심인들이 3, 4라운드 순번을 결정한 사실은 아래 <표 29>에서 보는 바와 같이, 서광에서 발견된 순번표를 통해 확인할 수 있다.

<표 29> 서광에서 발견된 3,4 라운드 순번표

| | | |
|---|---|---|
| 3부 | 1 | 성보 |
| | 2 | 신우 |
| | 3 | 유일 |
| | 4 | 서광 |
| | 5 | 율림 |
| | 6 | 한국종합 |
| | 7 | 유일 |
| 4부 | 1 | 서광 |
| | 2 | 한국종합 |
| | 3 | 성보 |
| | 4 | 율림 |
| | 5 | 유일 |
| | 6 | 신우 |
| | 7 | 우석 |

* 출처: 소갑 제2-19호증

(4) 합의된 전체 낙찰순번 및 투찰방법

44 위에서 기술한 과정을 통해 이 사건 28건의 입찰[9]에 대한 7개사의 낙찰순번이 모두 합의되었는데, 그 내용은 아래 <표 30>과 같다.

<표 30> 피심인들의 전체 라운드 낙찰 순번

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1라운드 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 7번 |
| | 우석 | 신우 | 유일 | 한종 | 성보 | 율림 | 서광 |
| 2라운드 | 8번 | 9번 | 10번 | 11번 | 12번 | 13번 | 14번 |
| | 신우 | 한종 | 유일 | 서광 | 우석 | 율림 | 성보 |
| 3라운드 | 15번 | 16번 | 17번 | 18번 | 19번 | 20번 | 21번 |
| | 성보 | 신우 | 우석 | 서광 | 율림 | 한종 | 유일 |
| 4라운드 | 22번 | 23번 | 24번 | 25번 | 26번 | 27번 | 28번 |
| | 서광 | 한종 | 성보 | 율림 | 유일 | 신우 | 우석 |
| | | | 24번부터는 FED측의 미발주 | | | | |

45 아울러, 피심인들은 FED에서 입찰을 공고하면, 낙찰순번에 해당하는 업체가 자신의 투찰가격을 공유하고 다른 업체들은 그보다 높은가격으로 투찰하게 하거나, 다른 업체들의 투찰가격을 지정하여 통보하는 방식으로 투찰방법을 합의하였다.

46 또한, 피심인들은 아래 <표 31>과 같이 낙찰 순번에 해당하는 공사가 낙찰 후에 취소되더라도 1회 수주를 한 것으로 간주한다는 규칙을 정하고, 낙찰 순번에 따른 수주 금액의 차이에 대해서는 별도로 보상하지 않기로 합의하였다.

<표 31> 신우 김△△ 상무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 순번 외에 6개 업체 사이의 담합 관련 구체적인 규칙은 무엇이 있었나요 |
| 답) 실제 공사가 취소가 되더라도 1회 수주를 한 것으로 친다는 규칙이 있었고, 그 외에는 특별한 규칙은 없었습니다. |
| 문) 공사별로 그 수주 금액에 차이가 있는데, 그 차액의 보상 등에 관한 규칙이 있었나요 |
| 답) 없었습니다. 운에 맡기는 식이었습니다. |

* 출처: 소갑 제2-27호증

9) 피심인들은 4라운드 28건의 공사에 대한 합의를 하였지만, FED 예산 소진으로 인해 실제 발주는 23건에서 중단되었다.

라) 합의의 실행

(1) 실행 방식

47 FED가 피심인들을 대상으로 주한미군 기지 내 시설유지보수공사 입찰을 공고하면, 각 사는 입찰에 참여하기 직전 이번 공사의 낙찰 순번에 해당하는 피심인이 통화, 이메일, SNS메신저 등을 통해 사전에 합의한 낙찰 순서대로 낙찰자가 결정될 수 있도록 자신의 투찰가격 및 타 업체의 투찰 요청가격을 공유하고, 요청가격과 같거나 높은금액으로 투찰할 것을 요청하였다. 낙찰 순번이 아닌 피심인들은 이러한 요청을 그대로 이행하며 이 사건 입찰에 참여하였다.

48 이러한 사실은 아래와 같은 사실을 통해서 확인된다.

49 첫째, 아래 <표 32> 내지 <표 37>의 진술내용과 같이 낙찰 순번인 업체는 자신의 투찰가격을 다른 업체들에게 통보하거나 다른 업체들에게 특정 가격이상으로 투찰해달라고 요청하였고, 낙찰 순번이 아닌 피심인들은 낙찰 순번 사업자의 가격보다 높은 금액으로 투찰하였다.

<표 32> 율림 김ㅁㅁ 전무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 낙찰을 받기로 한 순번 업체는 어떠한 방식으로 입찰가격을 정하였는가요? |
| 답) 다른 업체가 어떻게 정하는지는 모르겠습니다. 순번 업체에서 금액을 정해서 저에게 문자가 옵니다. 율림건설이 적어야 되는 금액을 알려주면 그 금액 근처에서 이상으로 입찰가격을 적어서 냅니다. 율림건설이 순번인 공사는 말씀드린대로 정ㅁㅁ 사장[10]이 율림건설과 나머지 업체의 금액을 다 정해서 알려줍니다. |
| 문) 피의자가 직접 다른 업체 담당자들에게 문자나 카톡으로 연락했나요 |
| 답) 예, 그렇습니다. |

* 출처: 소갑 제2-24호증

<표 삽입을 위한 여백>

10) 정ㅁㅁ는 율림과 우석의 미군부대 입찰업무를 대행해준 제이스씨엔에스의 대표이사이다.

<표 33> 성보 정○○ 이사 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 개별 공사의 입찰 참여 과정에서 업체별 입찰금액 등은 언제, 어떠한 방식으로 전달을 하였는가요?<br>답) 성보 순번인 경우 말씀드린대로 하도급 업체 등을 통해서 얻은 자료로 입찰금액을 정하고, 제가 다른 업체들 담당자들에게 연락을 하여 성보 입찰금액보다 높은 금액을 알려주며 그 이상으로 해달라고 이야기를 하였습니다. (생략) |

* 출처: 소갑 제2-31호증

<표 34> 서광 이○ 이사의 검찰 진술조서 중 발췌

| |
|---|
| - 이△△ 전무가 서광종합개발의 낙찰 순번을 알려주었고, 순번에 따라 낙찰을 받기로 하는 업체가 낙찰을 받을 금액을 전달해 주면, 그보다 높은 가격으로 입찰을 하면 된다는 내용이었습니다.<br>- 반대로 서광종합개발이 낙찰 받을 차례가 되면, 저희가 견적서를 만들어서 다른 업체들에게 저희가 낙찰받을 금액을 전달해 주면 된다고 하였습니다.<br>문) 진술인은 낙찰받을 금액을 전달받거나, 전달할 때 어떤 방법으로 하였나요?<br>답) 위에 언급한 관련자들로부터 전화나 메시지를 통해 전달받고, 제가 전달할 때도 전화 또는 메시지를 통해 전달하였습니다. |

* 출처: 소갑 제2-13호증

<표 35> 신우 김△△ 상무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 피의자는 낙찰받을 금액을 전달받거나, 전달할 때 어떤 방법으로 하나요?<br>답) 주로 전화로 연락을 하였습니다. 낙찰받을 업체가 입찰하는 금액을 공개하지는 않고, 보통 '얼마 이상으로 입찰해 달라'는 취지로 전달하였습니다. |

* 출처: 소갑 제2-27호증

<표 36> 한종 박○○ 상무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 그 경우, 나머지 업체의 금액은 어떤 기준으로 산정하는가요?<br>답) 한종 입찰 예정가를 정하고, 그 기준으로 다른 업체의 높은 금액을 대략 정한 다음 그 금액을 알려줍니다.<br>문) 그렇다면, 한종은 본건 공사 입찰에서 총 4개의 공사를 수주하였는데, 그 4개의 매 공사 때마다 한종의 입찰 예정가를 정하고, 그 기준으로 다른 업체의 예정가를 미리 정한 후 이를 다른 업체 담당자들에게 일일히 알려주었다는 것인가요?<br>답) 네, 맞습니다. |

* 출처: 소갑 제2-28호증

<표 37> 유일 신○○ 부사장 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 본건 담합의 방식을 고려하면. 매번 입찰일 이전에 낙찰순번 업체가 먼저 입찰가격을 정하여 다른 업체들에게 알려 다른 업체들은 낙찰순번 업체에 비해 높은 가격으로 입찰하여야 하는 것이지요?<br>답) 그렇습니다.<br>문) 유일의 입찰가격이 정해진 후 타 업체들에게 알렸나요?<br>답) 그렇습니다.<br>문) 알릴 때 타 업체들의 입찰가격까지 유일이 정하여 통지하게 되는 것인가요?<br>답) 그렇습니다.<br>문) 타 업체들에게는 어떤 방식으로 유일의 입찰가격 등을 통보하는가요?<br>답) 전화로 하였습니다. |

* 출처: 소갑 제2-32호증

50 둘째, 성보에서 발견된 여러 증거자료를 통해 낙찰 순번이 사전에 결정되어 있으며, 낙찰순번인 업체가 각 사별 투찰금액을 통보하기로 되어있다는 점을 확인할 수 있다.

51 아래 <표 38> 및 <표 39>와 같이 성보에서 발견된 자료인 '계약스케줄 문서' 및 '가격요약서' 관련 서류에는 "1,218,000,000원(유일 요청금액)", "한종 요청금액 : 10억 3천만"이라고 수기 기재되어 있는데, 이는 해당 입찰에서 실제 낙찰자는 각각 유일, 한종이고, 성보의 실제 투찰금액도 서류에 기재된 금액에 근접한 1,221,000,000원, 1,083,366,848원으로 확인된다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 38> 성보에서 발견된 계약스케쥴 문서

SECTION 00 10 00

CONTRACT LINE ITEM NUMBER (CLIN) SCHEDULE

Name of Offeror: _____

| Item No. | Description | Qty | Unit | Unit Price | Total Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Repair Building 505<br>(Repair and Maintenance Work) | JOB | 1 L.S. | - | W 1,218,000,000-# |
| | TOTAL AMOUNT<br>(ITEM NO. 0001) | | | | W 1,218,000,000-#<br>(육억 팔천만원) |

* 출처: 소갑 제2-15호증

<표 39> 성보에서 발견된 가격요약서

* 출처: 소갑 제2-15호증

52 셋째, 아래 <표 40>과 같이, 한종에서 발견된 엑셀파일에는 한종이 낙찰받기로 합의된 '오산 비행장내 화재방지 및 전기공급 시설 보수공사' 관련하여 7개사의

입찰금액이 기재되어 있는데, 입찰일이 2016. 9. 26.임에도 파일 작성일자는 4일 전인 2016. 9. 22.이다. 이는, 해당 금액이 실제 응찰결과가 아니라 미리 정해놓은 업체별 투찰가격이라는 의미이다.

53 엑셀파일에 기재된 투찰가격을 실제 투찰가격과 비교해보면, 낙찰 순번인 한종을 제외한 나머지 피심인들은 파일에 기재된 가격과 유사하거나 아주 약간 높은 금액으로 응찰 또는 응찰하지 않았는데, 이를 통해 나머지 피심인들이 한종의 요청에 따라 응찰하였음을 확인할 수 있다.

<표 40> 한종에서 발견된 엑셀파일 및 실제 입찰가격

| 엑셀파일 | 업체명 | 엑셀파일상 투찰가격 | 실제 투찰가격 |
|---|---|---|---|
| 1 kecc 3,198,000,000 | Kecc(한종) | 3,198,000,000 | 3,197,000,000 |
| 기준 3,200,000,000 | 유일 | 3,222,000,000 | 3,223,000,000 |
| 2 유일 3,222,000,000 | 성보 | 3,300,000,000 | 3,305,229,380 |
| 3 성보 3,300,000,000 | 신우 | 3,344,600,000 | 미응찰 |
| 4 신우 3,344,600,000 | 서광 | 3,356,000,000 | 3,374,250,000 |
| 5 서광 3,356,000,000 | 우석 | 3,450,000,000 | 3,474,935,488 |
| 6 우석 3,450,000,000 | 율림 | 3,550,000,000 | 미응찰 |
| 7 율림 3,550,000,000 | | | |

* 출처: 소갑 제2-22호증

54 넷째, 율림과 우석의 입찰업무를 대행해준 제이스씨엔에스에서 제출한 메일을 살펴보면, 낙찰순번이 사전에 결정되어 있으며 낙찰순번인 업체가 각 사별 투찰금액을 통보하기로 되어있다는 점을 확인할 수 있다.

55 아래, <표 41> 및 <표 42>에서 알 수 있듯이 2016. 9. 14. 율림과 우석의 입찰업무를 대행했던 제이스씨엔에스 박ㅁㅁ의 내부메일에는 “유일에서 아직 금액이 안왔습니다”라고 기재되어 있는데, 해당 메일은 “유일이 정해주기로 한 각 사별 투찰금액이 아직 통보되지 않았다”라는 의미이다.

56 즉, 본 건 관련자들은 2016. 9. 19. 입찰에서 낙찰받을 사업자가 바로 “유일”이라는 점을 사전에 인지하고 있었으며, 해당 공사는 실제로 유일이 낙찰받은 ‘군산비행장내 펌프시설 교체공사’(POFIDC-16-R-F003)이다.

<표 41> 2016. 9. 14. 제이스씨엔에스 박ㅁㅁ의 메일

| |
|---|
| |

* 출처: 소갑 제2-26호증

<표 42> 제이스씨엔에스 박ㅁㅁ 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 메일 내용을 보면, '유일 금액이 아직 안 왔다'고 되어 있는데 피의자가 직접 유일 담당자로부터 금액을 받는가요 |
| 답) 직접 받는 것은 아니고 유○○ 상무가 낙찰순번 업체로부터 들어서 알려주는데 급한 경우에는 유○○ 상무가 해당 낙찰순번 업체에 제 이메일을 알려줘서, 그 업체에서 저에게 이메일로 가격을 전송하기도 했었습니다. |

* 출처: 소갑 제2-26호증

(2) 실행결과

57 이처럼 피심인들은 사전에 합의한 대로 이 사건 23건의 입찰에 참여하였으며, 그 결과는 아래 <표 43>과 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 43> 7개 피심인들이 합의한 4개 라운드 낙찰 순번 및 실제 낙찰 결과

| | 공사 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 7번 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 합의순번 | 우석 | 신우 | 유일 | 한종 | 성보 | 율림 | 서광 |
| | 실제낙찰 | 신우 | 신우 | 유일 | 한종 | 성보 | 우석 | 서광 |
| | 공사 | 8번 | 9번 | 10번 | 11번 | 12번 | 13번 | 14번 |
| 2R | 합의순번 | 신우 | 한종 | 유일 | 서광 | 우석 | 율림 | 성보 |
| | 실제낙찰 | 우석 | 한종 | 유일 | 서광 | 우석 | 율림 | 성보 |
| | 공사 | 15번 | 16번 | 17번 | 18번 | 19번 | 20번 | 21번 |
| 3R | 합의순번 | 성보 | 신우 | 우석 | 서광 | 율림 | 한종 | 유일 |
| | 실제낙찰 | 성보 | 신우 | 우석 | 서광 | 율림 | 한종 | 유일 |
| | 공사 | 22번 | 23번 | 24번 | 25번 | 26번 | 27번 | 28번 |
| 4R | 합의순번 | 서광 | 한종 | 성보 | 율림 | 유일 | 신우 | 우석 |
| | 실제낙찰 | 서광 | 한종 | *23번 공사 이후 IDIQ 용역 발주 종료* | | | | |

* 2번, 3번, 14번 공사는 입찰 이후 FED 측의 철회로 실제 계약은 체결되지 않았음

58 이와 같이 합의가 실행된 결과, 발주가 취소된 3건을 제외한 20건에서 사전에 합의한 순번대로 피심인들이 각각 낙찰자로 선정되고 FED와 계약하였다.

59 다만, 1번, 8번 및 6번 공사의 경우 합의된 순번과 실제 낙찰결과가 일치하지 않는데, 그 이유는 다음과 같다.

60 1번과 8번 공사의 경우, 우석과 신우가 그 순서를 교환하였는데, 이는 아래 <표 44>와 같이 샘플 프로젝트를 진행하고 있던 신우가 적자를 우려하여, 샘플 프로젝트와 1번 공사를 동시에 진행하기 위해 우석에게 순서 교환을 요청하였고, 우석이 이를 받아들였기 때문이다.

<표 44> 신우 김△△ 상무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 신우에서 순번 1번으로 수주한 공사[POFIDC-16-R-F002 공사(Repair HVAC System in War Gaming Center, 8-946, Osan AB / 한글공사명 '오산비행장 내 전쟁시뮬레이션장 시설공사')]는 원래 우석의 순번이었던 것 같은데, 신우가 수주하게 된 경위는 무엇인가요? |
| 답) 위 파일에 보시면, 제일 위에 Seed Project라고 된 공사가 하나 있습니다. 위 공사는 입찰참가업체를 선정하겠다는 공고를 하면서 동시에 초청을 받은 업체들의 입찰을 받았는데, 당시 신우가 선정이 되어 신우에서 위 공사를 진행하고 있었습니다. 그런데 |

| |
|---|
| 위 Seed Project에 해당하는 공사가 적자가 날 상황에서, 순번 1번 공사와 함께 진행을 하면 적자를 면할 수 있다고 생각하여 우석에 제가 부탁을 하여 순번을 교환한 것입니다. |

* 출처: 소갑 제2-27호증

61 6번 공사의 경우, 율림이 낙찰받을 순번이었으나, 학교 공사였던 본건의 특성상 수요처에서 학교 공사 경력을 요구하였고, 이에 관련 경력이 없었던 율림이 탈락하여 2등인 우석이 낙찰받게 되었다.

<표 45> 율림 김ㅁㅁ 전무 검찰 피의자 신문조서 발췌

| |
|---|
| 문) 일람표 연번 6번 17RF002 공사는 율림건설의 순번이었고, 실제 율림건설이 가장 낮은 입찰금액을 제시하였음에도 실제 낙찰은 2번째로 낮은 금액을 제시한 우석이 낙찰을 받았는데, 그 이유가 무엇인가요.<br>답) 예, 그런 적이 있습니다. 입찰 서류에 문제가 있었던 것으로 받아들였습니다. 신우의 김△△ 상무가 저에게 '우석에 이야기를 해서 다음 우석 순번을 양보받으면 어떻겠냐'고 이야기를 했는데, 우석 유○○ 상무에게 연락을 해보니 유○○ 상무가 공사를 하겠다고 해서 더 이상 이야기하지 않았습니다. |

* 출처: 소갑 제2-24호증

2) 근거

62 이와 같은 사실은 피심인들이 조사과정 및 심의에서 인정하였고, 입찰 관련 피심인들의 제출자료(소갑 제1-1호증 내지 제1-6호증), 피심인들의 합의금 지급 증빙자료(소갑 제1-7호증 내지 제1-12호증), 이 사건 관련 법원의 판결문(소갑 제1-13호증), 율림의 입찰업무를 대행하였던 제이스씨앤에스 정ㅁㅁ의 진술조서(소갑 제2-1호증, 제2-3호증), 정ㅁㅁ와 율림 김ㅁㅁ의 문자 내역(소갑 제2-2호증, 제2-4호증), 제이스씨앤에스 정△△이 율림 김ㅁㅁ에게 보낸 메일(소갑 제2-5호증), 제이스씨앤에스 대리인의 경찰 수사 관련 의견서(소갑 제2-6호증), 정△△이 율림 김ㅁㅁ에게 타업체 투찰가를 통보하도록 요청하였다는 수사 확인자료(소갑 제2-7호증), 제이스씨앤에스 정ㅁㅁ와 김ㅁㅁ의 메시지 내역과 정ㅁㅁ의 핸드폰 분석결과가 있는 수사보고 자료(소갑 제2-8호증, 제2-9호증), 제이스씨앤에스 김◇◇ 과장의 진술조서(소갑 제2-10호증), 제이스씨앤에스 정△△ 이사의 진술조서(소갑 제2-11호증), 이메일 압수수색

결과 관련 수사 보고자료(소갑 제2-12호증), 서광 이○의 검찰 진술조서(소갑 제2-13호증), 성보의 압수물 분석 관련 수사보고자료(소갑 제2-14호증 내지 제2-17호증), 서광의 압수물 분석 관련 수사보고자료(소갑 제2-18호증, 제2-19호증), 신우의 압수물 분석 관련 수사보고자료(소갑 제2-20호증), 우석 유○○의 검찰 진술조서(소갑 제2-21호증), 한종 박○○의 외장하드 분석결과 관련 수사보고자료(소갑 제2-22호증), 서광 이△△의 검찰 진술조서(소갑 제2-23호증), 율림 김ㅁㅁ의 검찰 진술조서(소갑 제2-24호증), 서광 이○의 검찰 서면 진술(소갑 제2-25호증), 제이스씨앤에스 박ㅁㅁ의 검찰 피의자 신문조서(소갑 제2-26호증), 신우 김△△의 검찰 피의자 신문조서(소갑 제2-27호증), 한종 박○○의 검찰 피의자 신문조서 및 진술조서(소갑 제2-28호증, 제2-41호증), 유일 오○○의 검찰 진술조서(소갑 제2-29호증), 우석 유○○의 휴대폰 분석결과 관련 수사보고자료(소갑 제2-30호증), 성보 정○○의 검찰 피의자 신문조서(소갑 제2-31호증), 유일 신○○의 검찰 피의자 신문조서(소갑 제2-32호증), 성보 피○○의 검찰 진술조서(소갑 제2-33호증), 유일 김●●의 검찰 진술조서(소갑 제2-34호증), 서광 이◇◇의 검찰 진술조서(소갑 제2-35호증), 율림 최○○의 검찰 피의자 신문조서(소갑 제2-36호증), 서광 이△△의 검찰 피의자 신문조서(소갑 제2-37호증), 유일 심○○의 검찰 진술조서(소갑 제2-38호증), 미군 ○○○○○○○의 검찰 진술조서(소갑 제2-39호증), 입찰담합 관련 주요 이메일 수사보고자료(소갑 제2-40호증) 등을 통하여 인정된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

63 <별지> 기재와 같다.

2) 법리

64 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로

든 합의를 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

65 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[11)]

66 여기서의 '합의'란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 말한다. 여기에서 '의사의 합치'라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

67 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

나) 하나의 공동행위

11) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

68 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[12)]

다) 경쟁제한성

(1) 경쟁제한성의 의미

69 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

70 해당 공동행위가 법 제19조 제1항이 정한 경쟁제한성을 가지는지는 해당 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 해당 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하고, 해당 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[13)]

71 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[14)]

(2) 관련시장의 획정

---

12) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조
13) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두19298 판결, 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 판결 참조
14) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조

72 법 제19조 제1항 각 호에 규정된 부당한 공동행위에 해당하는지 여부를 판단하기 위해서는, 먼저 경쟁관계가 문제될 수 있는 관련시장을 획정할 필요가 있다.

73 이와 관련하여, 관련시장은 경쟁관계에 있는 상품들의 범위를 말하는데, 이를 정할 때에는 거래에 관련된 상품의 가격, 기능 및 효용의 유사성, 구매자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 구매행태는 물론 공급자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 경영의사결정 형태, 사회적·경제적으로 인정되는 업종의 동질성 및 유사성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.[15]

74 한편, 부당한 공동행위의 다양성과 그 규제의 효율성 및 합리성 등을 고려하면 관련 상품시장을 획정함에 있어 반드시 실증적인 경제 분석을 거칠 것이 요구되는 것은 아니며, 이를 거치지 아니하였다 하더라도 문제가 된 공동행위의 유형과 구체적 내용, 그 내용 자체에서 추론할 수 있는 경제적 효과, 공동행위의 대상인 상품이나 용역의 일반적인 거래현실 등에 비추어 관련 상품시장을 획정할 수 있다.[16]

다. 피심인들의 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 합의의 존재 여부

75 위 2. 가.에서 인정한 사실 및 근거들을 관련 법 규정 및 법리에 비추어 보면, 피심인들은 2016년 9월부터 2019년 2월까지 실시된 23건의 주한미군 극동공병단 발주 시설유지보수공사 입찰에 참가하면서, 각 입찰의 낙찰예정자 및 투찰가격을 사전에 합의하고 실행한 사실이 인정된다.

76 따라서 피심인들은 의사의 합치로써 입찰에서 낙찰자 및 투찰가격을 결정하였으므로 이는 법 제19조 제1항 제8호에 규정되어 있는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격, 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사

15) 대법원 2007. 11. 22. 선고 2002두8626 판결 등 참조
16) 대법원 2014. 11. 27. 선고 2014두6654 판결 참조

항을 결정하는 행위'에 대한 합의에 해당한다.

2) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

77 피심인들이 이 사건 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자와 투찰가격을 합의한 행위는 다음과 같은 점들을 고려할 때 전체적으로 하나의 공동행위로 인정된다.

78 첫째, 피심인들은 동일한 대상에 대하여 단일한 의사와 동일한 목적을 가지고 합의를 실행하였다. 피심인들의 행위는 ①2016년 9월부터 2019년 2월까지 FED 발주 시설유지보수공사 입찰이라는 동일한 대상에 대해 실행되었고, ②IDIQ 공사의 특성상 입찰 참여업체가 소수로 제한되는 상황에서 낙찰 순번을 정하고 투찰가를 사전에 공유하여 입찰에 참가함으로써 유찰을 방지하고 추후 다른 입찰에서도 서로 도움을 주고받고자 하는 단일한 의사를 가지고 이루어졌으며, ③궁극적으로 FED 발주 시설유지보수공사 입찰 시장에서 경쟁을 회피하고자 하는 동일한 목적을 가지고 실행되었다.

79 둘째, 피심인들의 합의는 2016년부터 2019년까지 동일한 방식대로 단절 없이 지속되었다. 피심인들은 2016년 9월 회합에서 제비뽑기를 통해 1라운드 및 2라운드 총 14개 공사의 순번을 정하였고, 이후 2017년 7월 회합에서도 동일한 방식으로 3라운드 및 4라운드 총 14개 공사의 순번을 정한 뒤, FED 예산 소진으로 인해 발주가 종료되는 2019년 2월까지 23건의 입찰에서 이를 그대로 실행하였다.

80 셋째, 이 사건 공동행위에 참여한 7개 사업자는 2016년 9월부터 2019년 2월까지 전 기간 동안 구성원 변경 없이 합의를 지속하였다.

3) 경쟁제한성 판단

가) 관련시장의 획정

81 입찰시장은 각 입찰별로 특정 상품 또는 용역에 대한 물량이 정해져 있고 해당 상품 또는 용역은 낙찰자로 결정된 특정 사업자만이 공급을 담당한다는 점에서 각 입찰별로 공급되는 상품 간에는 대체가능성이 전혀 없다. 결국 입찰시장은 개별 입찰 건별로 다른 입찰 건이나 다른 시장과는 완전히 분리되어 존재하는 것이며, 입찰에서의 관련시장은 각 개별 입찰 건을 별개의 시장으로 보는 것이 타당하다.[17]

82 따라서 이 사건의 경우 주한미군 FED가 IDIQ 공사로 발주한 시설유지보수공사 입찰 각 건을 그 자체로 하나의 관련시장으로 봄이 타당하다.

나) 경쟁제한성

83 피심인들의 위 2. 가. 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 국내 주한미군 시설유지보수공사 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 인정된다.

84 첫째, 이 사건 공동행위는 FED발주 시설유지보수공사 입찰 시장에서 경쟁 자체를 원천봉쇄하였다. 공동행위가 없었다면 피심인들은 서로 낙찰받기 위해 각자 최선을 다해 가격 경쟁을 했을 것이고, 그 과정에서 효율화, 혁신 등도 이루어졌을 것이나, 이 사건 공동행위는 이처럼 시장경제에서 자연스럽게 나타날 수 있는 경쟁 자체를 인위적으로 봉쇄하였다.

85 둘째, 피심인들이 낙찰예정자 및 투찰금액을 사전에 결정함으로써 입찰 참가자들 간의 경쟁을 통하여 계약금액을 낮추고자 한 발주처의 의도와 경쟁입찰제도의 취지가 무력화되었다.

86 셋째, 이 사건 공동행위에서 피심인들은 경쟁을 회피할 목적으로 낙찰예정자와 투찰가격을 결정하는 합의를 하였고, 이러한 합의는 소위 경성공동행위에 해당하는 것으로서 경쟁제한효과 이외에 다른 효율성 증대효과를 찾아볼 수 없다.

17) 대법원 2015. 8. 9. 선고 2013두1683 판결 참조

4) 피심인 주장에 대한 판단

87 피심인 유일엔지니어링은 공정거래법은 국내시장에 영향을 미치는 행위에 대해 적용되어야 하나, 이 사건 공동행위는 이에 해당하지 않으므로 공정거래법 적용 대상에 해당되지 않는다고 주장한다.

88 살피건대, 이 사건 주한미군 유지보수공사의 발주를 주한미군 측에서 하였고 그 공사대금 또한 미국 예산으로 지급된다고 하더라도, 유지보수공사 입찰에 참여한 업체는 모두 국내 사업자들이고 입찰 참여가 가능한 주한미군의 관리업체 또한 모두 국내사업자들로 구성되어 있다. 따라서, 우리나라의 주권이 미치는 주한미군 기지내의 주한미군 유지보수공사 시장은 국내 건설공사 시장의 일부를 구성하는 것으로 볼 수 있으며 피심인들은 주한미군 유지보수공사 입찰에 참여하면서 부당한 공동행위를 하였으므로 공정거래법 적용 대상에 해당한다.

89 또한, 주한미군 극동공병단(FED)이 발주하는 공사를 낙찰받아 수행하기 위해서는 공사실적이 중요한 요소 중 하나인데, 2021년 기준 주한미군 극동공병단(FED)이 관리하는 국내 사업자는 34개 업체에 달하고, 이 업체들은 공사를 낙찰받기 위하여 공사실적을 쌓기 위한 경쟁을 하고 있다. 그런데 피심인들은 이 사건 행위를 통하여 경쟁없이 공사실적을 쌓을 수 있었고 이는 향후 주한미군 공사 수행을 원하는 국내 사업자들 간 경쟁에 영향을 주게 되므로 이 사건 행위는 국내시장에 영향을 주었다고 봄이 타당하다.

5) 소결

90 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

91 피심인들이 향후 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복하지 않도록 법 제21조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

92 이 사건 공동행위는 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 피심인들에 대하여 법 제22조 및 제55조의3, 같은 법 시행령[18] 제61조 및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[19] Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

1) 산정기준

가) 관련매출액

93 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)에 따르면, 입찰담합의 경우 낙찰이 되어 계약을 체결한 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

94 이 사건 입찰 23건 중 20건은 낙찰이 되어 계약이 체결되었으므로 계약금액을, 3건은 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니하였으므로 낙찰금액을 각각 관련매출액으로 하며 부가가치세는 제외한다. 이에 따른 각 피심인들에 대한 관련매출액은 다음 <표 46> 기재와 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

18) 2019. 1. 8. 대통령령 제29476호로 개정된 것을 말한다.
19) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정된 것을 말하며 이하 '과징금 고시'라 한다.

<표 46> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

| 연번 | 피심인 | 낙찰 건 매출액 | 들러리 건 매출액 | 관련매출액 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서광종합개발 | 7,503,659,739 | 38,042,681,573 | 45,546,341,312 |
| 2 | 성보건설산업 | 6,230,747,954 | 39,315,593,358 | 45,546,341,312 |
| 3 | 신우건설산업 | 6,134,287,085 | 39,412,054,227 | 45,546,341,312 |
| 4 | 유일엔지니어링 | 4,016,945,855 | 41,529,395,457 | 45,546,341,312 |
| 5 | 율림건설 | 3,611,406,000 | 41,934,935,312 | 45,546,341,312 |
| 6 | 한국종합기술 | 7,385,848,448 | 38,160,492,864 | 45,546,341,312 |

나) 부과기준율

95 이 사건 공동행위는 경성공동행위에 해당하는 입찰담합으로서 중대한 위반행위에 해당하나, 피심인들이 주한미군 측에 배상금을 지급하였고 검찰의 기소 및 국내 법원의 판결을 받아 형사 벌금을 납부하였으며, 주한미군 공사 시장의 규모를 볼 때 전체 국내 시장에서 경쟁질서의 저해 정도나 파급효과가 크지 않은 점 등을 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 1. 단서규정을 적용하여 중대성이 약한 위반행위로 보고 1%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

96 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 나)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 이 사건 23건의 입찰 중 각 피심인이 탈락하거나 응찰하지 않는 등 들러리로 참여한 입찰의 경우에는 각 입찰별 들러리 사업자 수가 5 이상이므로 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)에 따라 3분의 2를 감액한다.

97 이에 따라 산정된 피심인별 산정기준은 다음 <표 47> 기재와 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 47> 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

| 연번 | 피심인 | 낙찰 건 관련매출액(A) | 들러리 건 관련매출액(B) | 부과기준율 (C) | 산정기준 [A+(B×1/3)]×C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서광종합개발 | 7,503,659,739 | 38,042,681,573 | 1% | 201,845,536 |
| 2 | 성보건설산업 | 6,230,747,954 | 39,315,593,358 | 1% | 193,359,457 |
| 3 | 신우건설산업 | 6,134,287,085 | 39,412,054,227 | 1% | 192,716,385 |
| 4 | 유일엔지니어링 | 4,016,945,855 | 41,529,395,457 | 1% | 178,600,777 |
| 5 | 율림건설 | 3,611,406,000 | 41,934,935,312 | 1% | 175,897,178 |
| 6 | 한국종합기술 | 7,385,848,448 | 38,160,492,864 | 1% | 201,060,127 |

2) 1차 조정

98 피심인들 모두 1차 조정 사유가 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

99 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가)의 규정에 따라 유일엔지니어링을 제외한 5개 피심인들은 심사관의 조사 단계부터 위원회 심의 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 1차 조정 산정기준의 20%를 감경한다.

100 유일엔지니어링의 경우 심의에 적극 협력하였다고 보기 어려운 점 등을 고려하여 1차 조정 산정기준의 10%를 감경한다.

101 이에 따른 피심인별 2차 조정 산정기준은 다음 <표 48> 기재와 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 48> 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위: 원)

| 연번 | 피심인 | 1차 조정 산정기준 | 조사협력 감경 | 2차 조정 산정기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서광종합개발 | 201,845,536 | △20% | 161,476,429 |
| 2 | 성보건설산업 | 193,359,457 | △20% | 154,687,566 |
| 3 | 신우건설산업 | 192,716,385 | △20% | 154,173,108 |
| 4 | 유일엔지니어링 | 178,600,777 | △10% | 160,740,699 |
| 5 | 율림건설 | 175,897,178 | △20% | 140,717,742 |
| 6 | 한국종합기술 | 201,060,127 | △20% | 160,848,102 |

4) 부과과징금의 결정

102 현실적 부담능력, 시장 또는 경제여건 등과 관련하여 조정사유가 없으므로 위 조정 산정기준에서 백만 원 미만을 절사한 금액을 최종 부과과징금으로 결정한다.

103 이에 따른 피심인들의 최종 부과과징금은 다음 <표 49> 기재와 같다.

<표 49> 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원)

| 연번 | 피심인 | 2차 조정 산정기준 | 부과과징금 조정 | 최종 부과과징금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서광종합개발 | 161,476,429 | - | 161,000,000 |
| 2 | 성보건설산업 | 154,687,566 | - | 154,000,000 |
| 3 | 신우건설산업 | 154,173,108 | - | 154,000,000 |
| 4 | 유일엔지니어링 | 160,740,699 | - | 160,000,000 |
| 5 | 율림건설 | 140,717,742 | - | 140,000,000 |
| 6 | 한국종합기술 | 160,848,102 | - | 160,000,000 |

4. 결론

104 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 1월 17일

**의 장** 위 원 정 진 욱

위 원 이 정 희

위 원 조 성 진

<별 지>

**독점규제 및 공정거래에 관한 법률 (개정 2018. 6. 12. 법률 제15694호)**

제19조(부당한 공동행위의 금지)

① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

제21조(시정조치) 공정거래위원회는 제19조(부당한 공동행위의 금지)제1항의 규정을 위반하는 행위가 있을 때에는 당해사업자에 대하여 당해행위의 중지, 시정명령을 받은 사실의 공표 기타 시정을 위한 필요한 조치를 명할 수 있다.

제22조(과징금) 공정거래위원회는 제19조(부당한 공동행위의 금지)제1항의 규정을 위반하는 행위가 있을 때에는 당해 사업자에 대하여 대통령령이 정하는 매출액에 100분의 10을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위안에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 매출액이 없는 경우 등에는 20억원을 초과하지 아니하는 범위 안에서 과징금을 부과할 수 있다.

제55조의3(과징금 부과)

① 공정거래위원회는 제6조, 제17조, 제22조, 제24조의2, 제28조 또는 제31조의2에 따라 과징금을 부과하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 위반행위의 내용 및 정도
2. 위반행위의 기간 및 횟수
3. 위반행위로 인해 취득한 이익의 규모 등

② 공정거래위원회는 이 법의 규정을 위반한 회사인 사업자의 합병이 있는 경우에는 당해회사가 행한 위반행위는 합병후 존속하거나 합병에 의해 설립된 회사가 행한 행위로 보아 과징금을 부과·징수할 수 있다.

③ 공정거래위원회는 이 법을 위반한 회사인 사업자가 분할되거나 분할합병되는 경우 분할되는 사업자의 분할일 또는 분할합병일 이전의 위반행위를 다음 각 호의 어느

하나에 해당하는 회사의 행위로 보고 과징금을 부과·징수할 수 있다.

1. 분할되는 회사
2. 분할 또는 분할합병으로 설립되는 새로운 회사
3. 분할되는 회사의 일부가 다른 회사에 합병된 후 그 다른 회사가 존속하는 경우 그 다른 회사

④ 공정거래위원회는 이 법을 위반한 회사인 사업자가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제215조에 따라 신회사를 설립하는 경우에는 기존 회사 또는 신회사 중 어느 하나의 행위로 보고 과징금을 부과·징수할 수 있다.

⑤ 제1항의 규정에 의한 과징금의 부과기준은 대통령령으로 정한다.

제66조(벌칙)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

1. ~ 8. (생략)
9. 제19조(부당한 공동행위의 금지)제1항의 규정을 위반하여 부당한 공동행위를 한 자 또는 이를 행하도록 한 자

9의2. ~ 11. (생략)

② 제1항의 징역형과 벌금형은 이를 병과할 수 있다.

제70조(양벌규정) 법인(법인격이 없는 단체를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제66조부터 제68까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

제71조(고발)

① 제66조(罰則) 및 제67조(罰則)의 죄는 공정거래위원회의 고발이 있어야 공소를 제기할 수 있다

② 공정거래위원회는 제66조 및 제67조의 죄 중 그 위반의 정도가 객관적으로 명백하고 중대하여 경쟁질서를 현저히 저해한다고 인정하는 경우에는 검찰총장에게 고발하여야 한다.

③ ~ ⑤ (생략)

⑥ 공정거래위원회는 공소가 제기된 후에는 고발을 취소하지 못한다.

**독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 (개정 2019. 1. 8. 대통령령 제29476호)**

제9조(과징금의 산정방법)

① 법 제6조 본문, 제22조 본문, 제24조의2제1항 본문, 제28조제2항 본문 및 제31조의2 본문에서 "대통령령이 정하는 매출액"과 법 제28조제3항 본문에서 "대통령령으로 정하는 매출액"이란 각각 위반사업자가 위반기간동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액(이하 "관련매출액"이라 한다)을 말한다. 다만, 위반행위가 상품이나 용역의 구매와 관련하여 이루어진 경우에는 관련 상품이나 용역의 매입액을 말하고, 입찰담합 및 이와 유사한 행위인 경우에는 계약금액을 말한다.

② 법 제24조의2(과징금)제2항 본문에서 "대통령령으로 정하는 매출액"이란 해당 사업자의 직전 3개 사업연도의 평균 매출액(이하 "평균매출액"이라 한다)을 말한다. 다만 해당 사업연도 초일 현재 사업을 개시한 지 3년이 되지 아니하는 경우에는 그 사업개시 후 직전 사업연도 말일까지의 매출액을 연평균 매출액으로 환산한 금액을, 해당 사업연도에 사업을 개시한 경우에는 사업개시일부터 위반행위일까지의 매출액을 연매출액으로 환산한 금액을 말한다.

③ 그 밖에 관련매출액 및 평균매출액의 산정에 필요한 사항은 공정거래위원회가 정한다.

제33조(경매·입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지)제1항제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁 요소가 되는 사항

제61조(과징금 부과기준)

① 법 제6조, 제17조, 제22조, 제24조의2, 제28조 및 제31조의2에 따른 과징금의 부과기준은 별표 2와 같다.

② 삭제

③ 이 영에 규정한 사항 외에 과징금의 부과에 관하여 필요한 세부기준은 공정거래위원회가 정하여 고시한다.